INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Junta de Castilla y León

CÓDIGO DE EXPEDIENTE A2026/006862

CONTRATO SUMINISTRO

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159.6 LCSP

Pliego de condiciones

Cuadro de características

1. DATOS ORGÁNICOS

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Q4700613E

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del ITA

UNIDAD PROMOTORA: Subdirección de Administración y Presupuestos

PROVINCIA: Valladolid

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato: Suministro de una plataforma (software) para la gestión del canal interno de información (Canal de denuncias) en cumplimiento de la ley 2/2023 de canal interno de denuncias, con soporte técnico.

¿Es un contrato complementario?: No

Lotes: No

Códigos CPV: 48517000-5, 72268000-1

Código CPA: 58.29.4

Necesidades administrativas a satisfacer: La contratación resulta necesaria para dar cumplimiento a la obligación legal impuesta por la Ley 2/2023, que exige a las entidades del sector público disponer de un Sistema Interno de Información que garantice:

•#Confidencialidad.
•#Protección del informante.
•#Independencia.
•#Seguridad de la información.

Se requiere una herramienta que cumpla con el marco de las políticas de buen gobierno de forma eficaz con todas las exigencias de seguridad, protección de datos y confidencialidad que recoge la Ley 2/2023 que regula la protección de las personas que informen sobre in-fracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional y, en consecuencia, que con-tribuyan a la lucha contra la corrupción que traspone la Directiva (UE) 2019/1937 (whistle-blowing) normativa y las buenas prácticas de la ISO 37002:21.

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Presupuesto sin IVA: 9.180,00 €

Tipo IVA aplicable: 21,00% **IVA:** 1.927,80 €

Presupuesto total: 11.107,80 €

En letra presupuesto total: Once mil ciento siete euros con ochenta céntimos

Desglose de costes directos, indirectos y otros eventuales gastos: Conforme a lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP los costes y gastos que influyen en el presupuesto base de licitación para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del presente contrato se desglosan en:

-Suministro de software: 6.705,39 €
-Soporte técnico: 1.005,81 €
Costes Directos (84%): 7.711,20€
Costes Indirectos (10%): 918,00€
Beneficio Industrial (6%): 550,80€
Total 9.180,00€
De conformidad con el artículo 18.1 de la ley 9/2017, tratándose de un contrato mixto de suministro y servicio; a la vista del anterior desglose y puesto que las prestaciones de suministro suponen mayor valor estimado, el objeto principal es el suministro.

Valor estimado: 9.180,00 € (Nueve mil ciento ochenta euros)

Método del cálculo del valor estimado: Presupuesto de licitación sin IVA.

4. ANUALIDADES

Anualidad	Aplicación presupuestaria	Centro gestor	Importe
2026	G/411A02/64500/0	0321	3.702,60 €
2027	G/411A02/64500/0	0321	3.702,60 €
2028	G/411A02/64500/0	0321	3.702,60 €
Total			11.107,80 €

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución total: El plazo de ejecución será de 36 meses (3años) .

Plazos parciales: No

Prórrogas convencionales previstas: No

Plazo de garantía: 1 mes

6. ADMISIÓN DE VARIANTES: No

7. ASPECTOS SOCIALES Y LABORALES

Incorpora cláusulas sociales o laborables

Atribución de condición especial de ejecución

Descripción: El contratista deberá incorporar mecanismos para eliminar las desigualdades entre el

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad.

Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8.3 del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, será suficiente que la empresa disponga o se comprometa a adquirir la distinción «Óptima Castilla y León», admitiéndose también todas aquellas etiquetas que verifiquen que se cumplen los requisitos exigidos para obtener dicha distinción, así como otros medios de prueba que demuestren que el contratista cumple dichos requisitos, en los términos dispuestos en el artículo 127 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Si la empresa cuenta con el distintivo "Óptima de Castilla y León", solamente tendrá que indicar al responsable del contrato tal circunstancia a efectos de que pueda comprobar que la distinción sigue en vigor.

Si la empresa no cuenta con el distintivo, el cumplimiento de esta obligación se acreditará mediante una declaración en la que se recoja el compromiso a adquirirla y las acciones a ejecutar para garantizar la igualdad.

El responsable del contrato podrá comprobar, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, el cumplimiento de esta condición especial de ejecución.

Finalidades perseguidas:

- Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral

Penalidades por incumplimiento: Sí

Descripción de las penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación relativa a la obtención de la distinción dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad del 5% del precio del contrato IVA excluido, con las limitaciones de cuantía previstas en el artículo 192, apartado 1º de la LCSP.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Único criterio evaluación del coste: No

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Criterios de adjudicación	Tipo criterio	Puntuación máxima
Criterio: Oferta Económica **Valoración:** De 0 a 85.	Precio	85.00
Criterio: Mejoras Funcionales o de Seguridad adicionales al PPT **Valoración:** De 0 a 15	Calidad	15.00
Total		100.00

ANORMALIDAD DE LA OFERTA

Parámetros objetivos para determinar la anormalidad de la oferta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 b) de la LCSP, los parámetros objetivos que permitirán identificar que una oferta en su conjunto puede considerarse anormal son los establecidos en el anexo número IV del PCAP.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

1 .- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa

9. PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN

Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses

Descripción del plazo máximo para efectuar la adjudicación: Conforme al artículo 158.2 de la LCSP, este plazo se computa desde el día siguiente al de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de que si aquellas se contuvieran en más de un sobre o archivo electrónico, el plazo se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la proposición. No obstante, este plazo se ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art 149.4 LCSP. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

10. REGIMEN DE FORMALIZACIÓN

Formalización del contrato: Firma de la aceptación de la adjudicación art. 159.6 g)

11. RÉGIMEN DE PAGO

Pago del precio: Pagos parciales

Frecuencia y condiciones de los pagos: Se realizará por anualidades, durante la vigencia del contrato (Resultado de dividir el importe de adjudicación en tres anualidades).

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias/valoraciones parciales: No

Pago mediante entrega de bienes: No

Sistema de determinación del precio: A tanto alzado

12. REVISIÓN DE PRECIOS

Revisión de precios en contrato principal: No

13. GARANTÍAS

GARANTÍA PROVISIONAL: No

GARANTÍA DEFINITIVA: No

GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No

14. RECEPCIÓN

Recepciones parciales: No

Lugar de entrega: Sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León: Crea. Burgos km 119 Valladolid,- Finca Zamadueñas

Plazo de entrega: Desde la puesta a disposición de la licencia de uso de la Plataforma Tecnológica

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

15. MODIFICACIÓN PREVISTA EN PLIEGOS: No

16. OPCIÓN INEQUÍVOCA DE CESIÓN DEL CONTRATO: Sí

17. SUBCONTRATACIÓN

Prohibición de subcontratar: No

Limitación de la subcontratación: No

Obligación de los licitadores de indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar: No

INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SUBCONTRATACIÓN

Penalidades por incumplimiento: No

Atribución al cumplimiento de las condiciones de subcontratación del carácter de obligación esencial de ejecución a los efectos del art.211 1.f.: Sí

PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES

Comprobación de pagos a subcontratistas o suministradores: No

Penalidades por incumplimiento: Sí

Descripción de las penalidades por incumplimiento: La infracción de los requisitos a que se refiere el artículo 215.2 de la LCSP, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación dará lugar en todo caso a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

18. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO Y DE INFORMACIÓN

Se establece como condición especial de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 202.1 de la LCSP, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

19. INFORMACIÓN

(para realizar cualquier aclaración sobre el expediente de contratación)

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES:

Persona de contacto: Sergio Trujillo Sanz

Teléfono: 983 415230

Correo electrónico: contratacion@itacyl.es

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

Persona de contacto: Mario González Díez

Teléfono: 983415310

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Correo electrónico: gondiemr@itacyl.es

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

PARTICULARES

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159.6

LCSP

Ctra. de Burgos, Km. 119, Finca Zamadueñas 47071 VALLADOLID - Teléfono: 983412034 – www.itacyl.es

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

INDICE

CAPÍTULO 1.- CUESTIONES GENERALES Y PREPARACIÓN DEL CONTRATO. 4

Cláusula 1.- Naturaleza del Instituto y régimen jurídico del contrato. 4
Cláusula 2.- Documentos de naturaleza contractual. 5
Cláusula 3.- Órgano de contratación. 5
Cláusula 4.- Objeto del contrato y codificación del mismo. 5
Cláusula 5.- Justificación de la no división en lotes 5
Cláusula 6.- Necesidades a satisfacer 6
Cláusula 7.- Aspectos sociales 6
Cláusula 8.- Presupuesto de licitación, valor estimado y precio del contrato. 6
Cláusula 9.- Existencia de crédito presupuestario. 7
Cláusula 10.- Plazo y lugar de ejecución/entrega. 7
Cláusula 11.- Perfil de contratante 7
Cláusula 12.- Comunicaciones electrónicas 7

CAPÍTULO 2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 9

Cláusula 13.- Procedimiento de adjudicación. 9
Cláusula 14.- Capacidad para contratar. 9
Cláusula 15.- Uniones temporales de empresarios. 10
Cláusula 16.- Registro de licitadores. 11
Cláusula 17.- Requisitos de solvencia 11
Cláusula 18.- Garantía provisional. 11
Cláusula 19.- Plazo y características de la presentación de ofertas. 11
Cláusula 20.- Forma de presentación de las ofertas. 12
Cláusula 21.- Confidencialidad 14
Cláusula 22.- Apertura de ofertas. 15
Cláusula 23.- Oferta con valores anormales o desproporcionados. 15
Cláusula 24.- Criterios de adjudicación. 15
Cláusula 25.- Valoración de ofertas y propuesta de adjudicación 16
Cláusula 26.- Garantía definitiva. 17
Cláusula 27.- Adjudicación. 17
Cláusula 28.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación. 17
Cláusula 29.- Formalización del contrato. 17

CAPÍTULO 3.- EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 18

Cláusula 30.- Ejecución del contrato. 18
Cláusula 31.- Condición especial de ejecución. 18
Cláusula 32.- Prerrogativas de la Administración 18
Cláusula 33.- Responsable del contrato. 19
Cláusula 34.- Responsabilidad y cumplimiento de la normativa vigente. 19
Cláusula 35.- Plazo de ejecución y penalidades. 20
Cláusula 36.- Abono del precio. 21
Cláusula 37.- Facturación 21
Cláusula 38.- Revisión de precios 22
Cláusula 39.- Cesión del contrato. 22
Cláusula 40.- Subcontratación. 22
Cláusula 41.- Modificación del contrato. 22
Cláusula 42.- Suspensión del contrato. 22
Cláusula 43.- Recepción y liquidación del contrato. 23
Cláusula 44.- Plazo de garantía. 23
Cláusula 45.- Protección de datos de carácter personal 23
Cláusula 46.- Requisitos seguridad de la información 25
Cláusula 47.- Transferencia tecnológica 26

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Cláusula 48.- Propiedad intelectual 26
Cláusula 49.- Supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas.....27
Cláusula 50.- Resolución del contrato. 27
Cláusula 51.- Comunicaciones entre las partes. 27
Cláusula 52.- Régimen de recursos.....28
ANEXO NÚMERO I 29
ANEXO NÚMERO II.....31
ANEXO NÚMERO III.....34
ANEXO NÚMERO IV 35
ANEXO NÚMERO V 36
ANEXO NÚMERO VI 37

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

CAPÍTULO 1.- CUESTIONES GENERALES Y PREPARACIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 1.- Naturaleza del Instituto y régimen jurídico del contrato.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (en adelante, el Instituto) es un ente público de derecho privado y, a los efectos de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) es un organismo perteneciente al Sector Público, que tiene la consideración de Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 3.2 b).

El presente contrato tendrá carácter administrativo, no estando sujeto a regulación armonizada.

El contrato se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

En todo lo no previsto expresamente en este pliego y en el de prescripciones técnicas, el contrato se regirá por:

- La LCSP.
- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en lo que no se oponga o contradiga a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en cuanto no se encuentre derogado por la Ley de Contratos del Sector Público o por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
- El resto de las normas administrativas de desarrollo en esta materia, en todo lo que no se oponga a las disposiciones citadas.
- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del contrato.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Cláusula 2.- Documentos de naturaleza contractual.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el de Prescripciones Técnicas, y los documentos que definan técnicamente la oferta del adjudicatario revestirán carácter contractual, así como todos aquellos otros documentos a los que se les confiera ese carácter en el presente Pliego.

El desconocimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato o de otros documentos contractuales que sean de aplicación en la ejecución del presente contrato no eximirá al adjudicatario de la obligación de cumplirlos.

Cláusula 3.- Órgano de contratación.

El Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León es el órgano de contratación, según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento del Instituto, aprobado por Decreto 121/2002, de 7 de noviembre (BOCyL nº 217, de 8 de noviembre).

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, según se recoge en el artículo 225 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

El destinatario de las facturas es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, con N.I.F. Q4700613E. Su dirección postal es carretera de Burgos, Km 119 (Finca Zamadueñas), Valladolid (CP 47071). Los códigos DIR son los siguientes:

Oficina Contable: A07008884
Órgano Gestor: A07008884
Unidad Tramitadora: A07008884

Cláusula 4.- Objeto del contrato y codificación del mismo.

El objeto del contrato es el señalado en el apartado 2 del Cuadro de Características del presente Pliego de Cláusulas.

El código del objeto del contrato correspondiente a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea (Vocabulario Común de Contratos Públicos) y el código de la clasificación estadística de productos por actividades de la Comunidad Económica Europea (CPA), son los que se indican en el apartado 2 del Cuadro de Características.

Cláusula 5.- Justificación de la no división en lotes

Conforme a lo previsto en el artículo 99.3 b) de la LCSP, en el informe propuesta de la subdirección que promueve el expediente de contratación se indican los motivos que justifican que el objeto del

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

presente contrato no se divida en lotes para la ejecución independiente de distintas partes del mismo.

Cláusula 6.- Necesidades a satisfacer

Mediante el presente contrato se pretende satisfacer las necesidades establecidas en el apartado 2 del Cuadro de Características.

Cláusula 7.- Aspectos sociales

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, se incluyen los aspectos sociales y laborales establecidos en el apartado 7 del Cuadro de Características del PCAP.

Cláusula 8.- Presupuesto de licitación, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto de licitación del contrato, es el que figura en el apartado 3 del Cuadro de Características, con el desglose establecido en cumplimiento de lo previsto en el artículo 100.2 de la LCSP y distribuido, en su caso, según las anualidades que se especifican en el apartado 4 del mismo. En el mismo apartado 3 se indica de forma independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar el Instituto.

El valor estimado del contrato es el que figura en el apartado 3 del Cuadro de Características y se ha calculado tomando el presupuesto total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, considerando las prórrogas previstas, modificaciones u otros conceptos que deban integrar este valor.

Para el cálculo del presupuesto de licitación del contrato se han tenido en cuentas los costes y precios de mercado. El sistema de determinación del precio es el indicado en el apartado 11 del Cuadro de Características.

En el precio del contrato se considerarán incluidos, y serán de cuenta de la empresa adjudicataria, sin que pueda repercutirlos separadamente al Instituto, todos los tributos y los gastos necesarios para la completa ejecución del objeto del presente contrato.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente el Impuesto sobre Valor Añadido

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, en este contrato no procede la revisión de precios.

Cláusula 9.- Existencia de crédito presupuestario.

Para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el Instituto del cumplimiento de este contrato existe crédito adecuado y suficiente, y se han cumplido los trámites precisos tendentes a asegurar la existencia de dicho crédito.

El crédito retenido, y la aplicación presupuestaria con cargo a la que se ha contraído, son los indicados en el apartado 4 del Cuadro Características de este Pliego.

En aquellos supuestos en que el expediente de gasto del contrato se tramite de forma anticipada, la adjudicación del mismo quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto del Instituto, para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Cláusula 10.- Plazo y lugar de ejecución/entrega.

El plazo de ejecución es el que figura en el apartado 5 del Cuadro de Características del Pliego.

El lugar de entrega se establece en el apartado 14 del Cuadro de Características.

Cláusula 11.- Perfil de contratante

La información y documentos relativos al contrato se publicará en el perfil de contratante del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, PLACSP) a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma junto con los pliegos y el resto de documentación en los términos los que se refiere el artículo 63 de la LCSP.

Cláusula 12.- Comunicaciones electrónicas

Conforme al apartado 1 f) de la D.A 16ª de la LCSP el nivel de seguridad exigido para los medios de comunicación electrónicos utilizados en las diferentes fases de este procedimiento será proporcional a los riesgos asociados a los intercambios de información a realizar, por lo que en las comunicaciones electrónicas debe distinguirse:

1.- Comunicaciones a través de PLACSP relacionadas con la licitación y para la adjudicación de los contratos el nivel de seguridad será conforme al siguiente detalle:

Los licitadores se identificarán, mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación», conforme al artículo 9.2.a) de la LPACAP, para el

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

acceso a las comunicaciones electrónicas que dirija la mesa o en su defecto el órgano de contratación, al licitador a través de la PLACSP relacionadas con:

- La subsanación a que se refiere el artículo 141. 2 in fine de la LCSP.
- El requerimiento al licitador o licitadores cuyas ofertas estuvieran incursas en presunción de anormalidad conforme al artículo 149.4 de la LCSP.

La contestación al requerimiento de realizará exclusivamente a través de la PLACSP, quedando excluido el licitador que lo presente por medio distinto, y se exigirá que los documentos electrónicos vengan firmados, conforme al artículo 10.2 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) con sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

La adjudicación del contrato y su formalización se publicará en el perfil de contratante.

2.- En las comunicaciones a través de la Plataforma Duero de Contratación Electrónica el nivel de seguridad será conforme al siguiente detalle.

Las notificaciones por medios electrónicos al contratista se practicarán, de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la D.A 15ª de la LCSP en combinación con el artículo 43.1. de la LPACAP mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración de Castilla y León. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ y accediendo al apartado Ventanilla del Ciudadano.

Las notificaciones electrónicas que se practicarán a través de la Plataforma Duero de Contratación electrónica serán:

- El requerimiento de documentación a los licitadores o candidatos a que se refiere el artículo 140.3 LCSP.
- El requerimiento al licitador que haya presentado la mejor oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP.
- La notificación de la resolución de adjudicación del contrato.
- Las notificaciones correspondientes a la formalización y a la fase de ejecución contractual.
- Cualquier otro acto que deba notificarse, por la mesa de contratación o en su defecto por el órgano de contratación, a los licitadores y que no esté relacionado en el apartado 1 de esta cláusula.

Para la práctica de notificaciones a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León, deberá identificarse, en la documentación administrativa que acompañe a la oferta el licitador conforme al artículo 140 de la LCSP, al menos una persona física y hasta un máximo de

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

diez, autorizada/s para recibir notificaciones en nombre del licitador (no se requiere que tenga la condición de apoderado).

Las notificaciones electrónicas, se dirigirán al licitador o empresario que haya presentado oferta en la correspondiente licitación. Podrán acceder a la notificación mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León la persona o personas autorizadas por el empresario o licitador en la documentación administrativa. En el caso de que el licitador o contratista quiera autorizar a otra u otras personas para acceder a las notificaciones deberá ponerlo en conocimiento del órgano de contratación. Los plazos se computarán desde el aviso de notificación siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante conforme al apartado primero de la D.A.15ª arriba mencionada.

Podrán acceder a las notificaciones cursadas, por comparecencia en la sede electrónica la persona o personas físicas con certificado de representante de persona jurídica, en el caso de que el empresario o licitador tenga esta condición, y las personas físicas autorizadas en la documentación administrativa antes referida para acceder a las notificaciones, conforme al artículo 9.2 a) de la LPACAP identificándose electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.

CAPÍTULO 2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Cláusula 13.- Procedimiento de adjudicación.

La adjudicación del contrato se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado definido y regulado en el artículo 159 de la LCSP.

Dado que se dan los requisitos previstos en el apartado 6 del citado artículo, el procedimiento abierto simplificado seguirá la tramitación prevista en dicho apartado.

Conforme a la potestad establecida en el artículo 326.1 de la LCSP, no se procederá a la constitución de la mesa de contratación.

Cláusula 14.- Capacidad para contratar.

Podrán tomar parte en el procedimiento, y en su caso resultar adjudicatarias, las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos, o reglas fundacionales, les sean propios.

Para poder licitar al presente contrato la empresa deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, relativo a la obligación de contar con un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, siempre y cuando estén obligados a ello al amparo de dicha Ley.

Si la empresa tiene 50 o más trabajadores deberá contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, que deberán inscribir en el Registro laboral correspondiente.

Cláusula 15.- Uniones temporales de empresarios.

También podrán licitar y resultar adjudicatarias del contrato las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursas en prohibición de contratar.

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna, o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de contratar.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

Cláusula 16.- Registro de licitadores.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 a) del artículo 159 de la LCSP, los licitadores que participen en este procedimiento deberán estar inscritos en el ROLECESP, o en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y León en la fecha final de presentación de ofertas. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.

Cláusula 17.- Requisitos de solvencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.6 b) de la LCSP, se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Cláusula 18.- Garantía provisional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4.b de la LCSP para participar en el presente procedimiento no se exige la constitución de garantía provisional por parte del licitador.

Cláusula 19.- Plazo y características de la presentación de ofertas.

El plazo para la presentación de proposiciones se indicará en el anuncio de licitación y no podrá ser inferior a diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante de dicho anuncio

Conforme a lo dispuesto en el apartado 3º de la DA 15ª de la LCSP las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos a través de la PLACSP (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la PLACSP para Empresas, Guía del Operador Económico, disponible en el anterior enlace).

Los licitadores, con carácter previo a su participación en cualquier procedimiento de licitación de la Administración de Castilla y León, deberán también darse de alta o actualizar

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

sus datos en la Plataforma Duero de Contratación electrónica, si no hubieran realizado esta actualización después del 19 de mayo de 2017, o habiéndola realizado, sus datos hubieran variado con posterioridad.

El alta y la actualización en la Plataforma Duero se realizará accediendo al formulario que tiene a su disposición en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es "Solicitud de alta/modificación de datos de empresa".

El servicio de atención al ciudadano 012 (983 327 850 desde fuera de Castilla y León) podrá asistir a los licitadores en el proceso de alta, quienes en todo caso pueden consultar los requisitos técnicos que debe disponer su equipo si acceden con el navegador a la dirección http://www.ae.jcyl.es/reqae2/.

Las ofertas deberán enviarse a través de la "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas" de la PLACSP, por lo que no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de esta herramienta o dentro del plazo señalado en el anuncio.

Las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rige la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras empresas si ha formulado propuesta individual ni figurar en más de una unión temporal de empresas. La infracción de estas obligaciones, dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por dicho licitador. Asimismo, las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones.

Cláusula 20.- Forma de presentación de las ofertas.

Los licitadores deberán presentar un ÚNICO SOBRE ELECTRÓNICO, titulado **«Declaración responsable y criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas»**.

El sobre deberá ir firmado electrónicamente por el representante del licitador, y en el caso de concurrir en UTE, deberá ir firmado por todos los componentes de la misma, a través de "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas", para lo que nos remitimos a la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Los documentos que se presenten por los licitadores y contratistas a través de la Herramienta de presentación de Ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) deberán ajustarse al formato PDF. El tamaño por documento no excederá de lo que en cada momento se marque en la "Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas). El contenido del sobre será el siguiente:

A. Declaración responsable del licitador, según modelo del Anexo II, que recogerá el siguiente contenido (conforme prevé el artículo 159.4 de la LCSP):

   1.- En el caso de que el licitador actuase a través de representante, que éste cumple con los requisitos establecidos para su representación.

   2.- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

   3.- Que la persona física o, en su caso, los administradores de la persona jurídica no están incursos en ninguno de los supuestos contemplados en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

   4.- Si el licitador se halla o no incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio (grupo de empresas o empresas vinculadas), y en caso afirmativo, si concurren o no otras empresas vinculadas, con expresa mención de las mismas en su caso.

   5.- Declaración relativa a las condiciones especiales de ejecución del contrato.

   6.- En su caso, declaración relativa al compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas.

   7.- Declaración relativa a la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y/o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

   8.- En el caso de empresas extranjeras, una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

   En los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en unión temporal, cada una de ellas aportará una declaración responsable conforme al Anexo II haciendo constar en el apartado correspondiente de dicho anexo, los siguientes extremos:

   - Los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyen.
   - La participación de cada uno de ellos.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

- El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar adjudicatarios del contrato.

- El nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa

B. Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el ROLECESP o en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y León, deberá aportar el acuse de recibo de dicha solicitud en el correspondiente Registro junto con una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.
C. La oferta relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas redactada conforme al modelo de Anexo I del Pliego.
D. Se designará al menos una persona física y hasta un máximo de diez, autorizada/s para para recibir notificaciones en nombre del licitador (no se requiere que tenga la condición de apoderado). Anexo V del Pliego.

Cláusula 21.- Confidencialidad

El licitador deberá indicar que documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en la oferta tiene la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cláusula 22.- Apertura de ofertas.

La custodia electrónica de las ofertas, la apertura y la evaluación electrónica de la documentación, se realizarán a través de la PLACSP.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.6 d) de la LCSP la apertura de proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, no realizándose acto público de apertura de las mismas.

Cláusula 23.- Oferta con valores anormales o desproporcionados.

Se considerará, en principio, anormalmente baja aquella oferta que se encuentre dentro de los límites y los parámetros objetivos establecidos en el Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, en cuanto a los socios que las integran, se aplicará respecto de la valoración de la oferta económica, las mismas reglas establecidas en el párrafo anterior.

Cláusula 24.- Criterios de adjudicación.

Para la determinación de la oferta con mejor relación calidad-precio se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 8 del Cuadro de Características y en el Anexo III de este Pliego.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Cláusula 25.- Valoración de ofertas y propuesta de adjudicación

El órgano de contratación, a través de la Unidad de Contratación, procederá a la apertura del Sobre Único de forma electrónica a través de la PLACSP, para calificar los documentos presentados en tiempo y forma y no incursos en la situación a que se refiere el artículo 139.3 de la LCSP.

En la sesión de apertura del sobre Único, el órgano de contratación a través de la Unidad de Contratación, llevará a cabo las actuaciones siguientes:

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

Procederá a valorar las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 8 del Cuadro de Características y en el Anexo III de este Pliego, pidiendo en su caso si lo juzga necesario, los informes técnicos que precise.

Valoradas las ofertas, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas.

El empate entre dos o más ofertas, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se resolverá mediante la aplicación del criterio de desempate previstos en el artículo 147.1 a) de la LCSP.

La documentación acreditativa del criterio de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente al Instituto mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación.

3.º Comprobar en el ROLECESP o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del artículo 159 de la LCSP, se requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en este apartado.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, se seguirá el procedimiento previsto en el citado

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

Cláusula 26.- Garantía definitiva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.6.f) no se requerirá la constitución de garantía definitiva.

Cláusula 27.- Adjudicación.

Previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en un plazo no superior a 5 días naturales, tal como señala el artículo 159.4, el Órgano de Contratación acordará la adjudicación del contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

La adjudicación será notificada a todos los licitadores y se publicará en el perfil de contratante de esta Institución.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

Cláusula 28.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Cláusula 29.- Formalización del contrato.

El contrato se perfecciona con la formalización.

La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

CAPÍTULO 3.- EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 30.- Ejecución del contrato.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el presente Pliego, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato.

Cláusula 31.- Condición especial de ejecución.

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 202 de la LCSP, se establece la condición especial de ejecución determinada en el apartado 7 del Cuadro de Características del PCAP. En su caso, las penalidades por incumplimiento serán las establecidas en dicho apartado. También se establece como condición especial de ejecución la obligación determinada en el apartado 18 del Cuadro de Características del PCAP. Dicha obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Cláusula 32.- Prerrogativas de la Administración

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación, en los procedimientos que se instruyan para adoptar acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en los apartados anteriores, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Cláusula 33.- Responsable del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, el órgano de contratación designará un responsable del contrato, vinculado al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, al que corresponderá supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de las siguientes facultades:

- Supervisar la ejecución del contrato velando por que se utilicen los medios y organización adecuados para la ejecución de los trabajos contemplados en las Prescripciones Técnicas.
- Interpretar las Prescripciones Técnicas y demás Cláusulas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
- Dar las órdenes oportunas para la realización de los trabajos previstos.

Cláusula 34.- Responsabilidad y cumplimiento de la normativa vigente.

El contratista se obliga a ejecutar el contrato y cada una de las concretas prestaciones, trabajos, servicios y productos incluidos en su objeto con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato.

El contratista será responsable de la calidad técnica del servicio y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Instituto o terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Instituto, será este responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

El Instituto tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el párrafo anterior y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad diaria en la proporción de 0,30 euros por cada 1.000

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

euros del precio del contrato IVA excluido, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento y hasta su cumplimiento.

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, en concreto, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos Digitales.

El banco de buenas prácticas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicará la información relativa a los organismos de los que los candidatos puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones impuestas por las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma.

El contratista estará obligado a facilitar la información requerida para el control del cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales, y deberá justificar que está al corriente en el pago de los salario y cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectos a la ejecución del contrato durante todo el periodo de duración, a solicitud del órgano de contratación.

En caso de incumplimiento imputable al contratista de las consideraciones sociales, en cuanto forman parte del contenido de la prestación, no podrá certificarse la buena ejecución del contrato. El responsable del contrato emitirá un informe sobre su cumplimiento al finalizar la prestación.

Cláusula 35.- Plazo de ejecución y penalidades.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como, en su caso, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en el artículo 192 y siguientes de la LCSP.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

El Instituto tendrá la misma facultad a que se refieren en los párrafos anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente las prestaciones del contrato o el cumplimiento fuera defectuoso, el Instituto podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato como máximo en función de la gravedad del incumplimiento, IVA excluido, desde la fecha en que se hubiera exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecución defectuosa del contrato, con las limitaciones de cuantía que establece el artículo 192.1 de la LCSP.

Las penalidades previstas en esta cláusula se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deben abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Cláusula 36.- Abono del precio.

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en el presente Pliego, con arreglo al precio convenido y según lo establecido en el apartado 11 del Cuadro de Características del PCAP.

El abono de las prestaciones realizadas se regirá por lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP.

Cláusula 37.- Facturación

El contratista deberá facturar electrónicamente a través de la Plataforma de Facturación Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a la que se accede a través de su sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), las contraprestaciones objeto del presente contrato en los términos establecidos en el Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la Plataforma de Facturación Electrónica de la Administración de la Comunicad de Castilla y León, y en la Orden HAC/142/2013, de 7 de marzo, de desarrollo parcial del Decreto 3/2013.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

En todas las facturas deberá constar la identificación tanto del órgano de contratación, como del destinatario, descritos en la Cláusula 3 del presente pliego.
El contratista deberá consignar, en las facturas electrónicas que emitan, el código de contrato, del que deriva la factura en cualquiera de estas dos etiquetas 3.1.6.15. Receiver Contract Reference / 3.1.6.1.7. Receiver Transaction Reference
El Código de facturación electrónica del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León es el siguiente: A07008884.

Cláusula 38.- Revisión de precios

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 12 del Cuadro de Características de este pliego, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Cláusula 39.- Cesión del contrato.

El contratista podrá ceder los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes de la adjudicación del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

Cláusula 40.- Subcontratación.

El régimen de subcontratación será el previsto en el apartado 17 del Cuadro de Características.

Cláusula 41.- Modificación del contrato.

No están previstas modificaciones del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 del LCSP para las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación.

Cláusula 42.- Suspensión del contrato.

Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviera lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud del contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del RGCAP, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, con sujeción a las reglas del artículo 208.2 de la LCSP.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Cláusula 43.- Recepción y liquidación del contrato.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya ejecutado por completo, de acuerdo con los términos del propio contrato y del presente Pliego de Cláusulas, y a satisfacción del Instituto, la totalidad de las prestaciones y trabajos que constituyen su objeto.

En todo caso, su constatación exigirá por parte del Instituto de un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato.

El Instituto determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de 30 días, a contar desde la fecha del acta de recepción o de conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

Cláusula 44.- Plazo de garantía.

El plazo de garantía será el indicado en el apartado 5 del Cuadro de Características del PCAP. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Cláusula 45.- Protección de datos de carácter personal

Por tratamiento de datos de carácter personal se entenderá cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso de adjudicatario a datos de carácter personal de los que sea responsable el Instituto, el adjudicatario será considerado encargado de tratamiento, en los términos del artículo 4.8) y 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) –en adelante RGPD–.

El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato o una adenda al documento de formalización del contrato que constará por escrito, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable en los términos de los dispuesto en el artículo 28.3 del RGPD.

La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del RGPD o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 del RGPD, podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes a que se refiere el artículo 28.1 y 28.4 del RGPD.

El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. En este último caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este otro encargado, mediante contrato o una adenda al documento de formalización del contrato que constará por escrito, las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato entre el responsable y el encargado a que se refiere el artículo 28.3 del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Cláusula 46.- Requisitos seguridad de la información

1. Objeto

La presente cláusula tiene por objeto establecer los requisitos mínimos en materia de seguridad de la información que deberá cumplir la solución objeto del contrato, garantizando la seguridad de la información y protección de los datos.

En particular, la solución deberá asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información tratada, con especial atención a los datos gestionados a través del canal interno de información.

2. Normativa aplicable

La solución deberá cumplir, en todo momento, con la normativa vigente en materia de seguridad de la información, y en particular con:

- El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).
- La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- La Ley 2/2023, de protección de las personas informantes, en lo relativo al canal interno de información.

3. Cumplimiento ENS

- El sistema objeto del contrato deberá cumplir, al menos, con un nivel MEDIO del ENS.
- El cumplimiento del ENS deberá acreditarse mediante:

  a) Certificación vigente de conformidad con el ENS, emitida por entidad certificadora acreditada.

4. Medidas de seguridad

El adjudicatario deberá implantar las medidas de seguridad previstas en el Anexo II del ENS, adecuadas al nivel MEDIO requerido.

5. Entornos cloud y subcontratación

En caso de prestación del servicio en modalidad SaaS o mediante infraestructuras externas:

- Los centros de datos deberán estar ubicados en la Unión Europea
- Los subencargados deberán cumplir igualmente con el ENS a nivel MEDIO
- Deberá garantizarse el control de la cadena de suministro

6. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario estará obligado a:

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

- Mantener el cumplimiento del ENS durante toda la vigencia del contrato
- Facilitar la documentación acreditativa del cumplimiento cuando le sea requerida
- Colaborar en auditorías e inspecciones

7. Auditoría y control

El sistema deberá someterse a auditorías de seguridad con la periodicidad establecida en el ENS para categoría MEDIA.

Será obligación del adjudicatario:

- Aportar los correspondientes informes de auditoría
- Facilitar evidencias del cumplimiento de las medidas de seguridad
- Subsanar las no conformidades detectadas en los plazos que se establezcan

8. Deber de confidencialidad

El adjudicatario deberá guardar absoluta confidencialidad y reserva sobre todas las tareas, actividades, conocimientos e informaciones a las que tenga acceso como consecuencia de la ejecución del contrato, así como sobre cualesquiera datos que pudiera conocer durante su vigencia.

Todos los documentos, informes, desarrollos, soportes o materiales que se generen como consecuencia de la ejecución del contrato tendrán carácter confidencial y no podrán ser reproducidos, total ni parcialmente, utilizados con un fin distinto del previsto en este pliego ni cedidos a terceros, ni siquiera a efectos de conservación, sin autorización expresa y por escrito del Instituto.

Cláusula 47.- Transferencia tecnológica

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar a las personas designadas por el centro directivo toda la información y documentación que le sea requerida para garantizar un pleno conocimiento del desarrollo de los trabajos, de los problemas que pudieran surgir y de las tecnologías, métodos y herramientas empleadas, incluyendo la formación necesaria que se determine de común acuerdo.

Cláusula 48.- Propiedad intelectual

Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato serán propiedad del Instituto, a la que se ceden de forma gratuita, exclusiva, por tiempo indefinido y para todo el ámbito territorial todos los derechos de explotación, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

El Instituto podrá reproducirlos, comunicarlos públicamente, transformarlos o divulgarlos total o parcialmente sin limitación alguna, sin que el adjudicatario pueda oponerse alegando derechos de autor.

El adjudicatario no podrá utilizar ni divulgar, total o parcialmente, los informes, estudios o documentos elaborados en ejecución del presente pliego sin autorización expresa y por escrito del Instituto.

Cláusula 49.- Supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar exigidas al acordarse la adjudicación, o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato.

Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP.

Cláusula 50.- Resolución del contrato.

El contrato podrá resolverse por cualquiera de las causas contempladas en los artículos 211 y 306 de la LCSP, con los efectos determinados en los artículos 213 y 307 de la LCSP.

Cláusula 51.- Comunicaciones entre las partes.

En fase de ejecución contractual, las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de contratación, se presentarán en formato electrónico en el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, cuyo funcionamiento se regula en el capítulo V del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. No obstante, las copias auténticas de la escritura pública de constitución de la UTE a que se refiere el artículo 69.1 de la LCSP, la escritura de elevación a público del contrato, en su caso, y la de cesión de contrato a que se refiere el artículo 214.2 d) de la LCSP se presentarán directamente ante lo servicios dependientes del órgano de contratación.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

La presentación al Registro electrónico se realizará a través del formulario “Solicitud de trámites del procedimiento de contratación administrativa” que tiene a su disposición en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es”.
Con carácter previo al registro electrónico de la solicitud, escrito o comunicación y en su caso a los anexos, los documentos electrónicos deberán firmarse conforme al artículo 10.2 a) de la LPACAP con sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
En el registro electrónico los documentos Anexos deberán ir en formato PDF.
Si la presentación por Registro electrónico de las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de contratación se realizara por persona física que carece de facultades para representar a la empresa contratista, deberá obtenerse, antes de su presentación por Registro, de la persona física con facultades de representación, la firma electrónica de la documentación acreditativa del trámite correspondiente.

Cláusula 52.- Régimen de recursos

Contra el presente Pliego podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural, conforme al artículo 121 de la ley 39/2015, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

Junta de Castilla y León

ANEXO NÚMERO I

Expediente: A2026/006862

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA QUE FIRMA LA DECLARACIÓN	
Nombre y apellidos	**N.I.F.**
Dirección	**Código Postal**
Localidad	**Provincia**

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA EN CUYO NOMBRE ACTÚA		
Denominación social		**N.I.F.**
Domicilio social		**Código Postal**
Localidad	**Provincia**	**Cargo de quien firma**

EXPONGO:

Primero: Enterado de la convocatoria efectuada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de suministro con el número de expediente especificado más arriba, se compromete en nombre propio (o de la empresa a la que representa), a tomar a su cargo la ejecución de dicho contrato, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas, por la cantidad que se expresa a continuación**:**

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

PRECIO DEL CONTRATO	
OFERTA ECONÓMICA (IVA excluido)	€
IMPORTE I.V.A. al 21%	€
TOTAL	€

Segundo: Me comprometo a realizar el suministro ofertando las siguientes mejoras relativas a la calidad de la prestación:

MEJORAS FUNCIONALES O DE SEGURIDAD ADICIONALAES AL PPT	SI/NO[1]	
Certificación en ENS Nivel alto	**SÍ** ☐	**NO** ☐

Tercero: El licitador hace constar que en el precio de la presente oferta están incluidos todos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas o en el de Prescripciones Técnicas.

Fecha y firma

[1] Señale lo que proceda.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

ANEXO NÚMERO II

Expediente: A2026/006862

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA QUE FIRMA LA DECLARACIÓN	
Nombre y apellidos	**N.I.F.**
Dirección	**Código Postal**
Localidad	**Provincia**

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA EN CUYO NOMBRE ACTÚA		
Denominación social		**N.I.F.**
Domicilio social		**Código Postal**
Localidad	**Provincia**	**Cargo de quien firma**

La persona física que firma la presente declaración, en nombre y representación, en su caso, de la persona jurídica que igualmente se identifica, habiendo tenido conocimiento de la convocatoria efectuada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para la contratación del suministro con el número de expediente especificado más arriba, y a efectos de participar en dicha licitación.

DECLARA RESPONSABLEMENTE

- ✓ Que en el caso que el licitador actuase a través de representante, que éste cumple con los requisitos establecidos para su representación.
- ✓ Que la sociedad a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

✓ Que la persona física o, en su caso, los administradores de la persona jurídica no están incursos en ninguno de los supuestos contemplados en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

✓ Que (márquese lo que corresponda):

☐ La sociedad que represento no se halla en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio, o bien que, hallándose en alguno de dichos supuestos, concurre individualmente a la presente licitación.

☐ La sociedad que represento se halla en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio, con respecto a la/s entidad/es siguiente/s, concurriendo todas ellas individualmente a la presente licitación:
1.- ……..
2.- ……...

✓ Que el adjudicatario asume los compromisos previstos en la cláusula 31 del presente Pliego, relativo al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

✓ Que, a efectos de lo dispuesto en la cláusula 15 del PCAP:

(1) ☐ no concurre integrado en una unión temporal de empresas (UTE).

(1) ☐ sí concurre integrado en una unión temporal de empresas (UTE) y:

Que la unión temporal de empresa (UTE) estará integrada por las siguientes empresas y con los siguientes porcentajes de participación_____ (indicar nombres y porcentajes de participación _____.

Que se nombra representante o apoderado único de la unión a la siguiente persona física_____(indicar nombre y nif) .
Que, según lo dispuesto en el artículo 69.3, párrafo segundo de la LCSP, asumo el compromiso de constitución formal en unión temporal caso de resultar adjudicatarios del contrato.

✓ Que la empresa a la que represento está inscrita en (marque lo que corresponda):

☐ Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público:

☐ Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

(1)☐ los datos de esta empresa que constan en el Registro no han sufrido ninguna variación.

(1) ☐ se ha comunicado al Registro con fecha _____ la modificación de datos referentes a: (2) _____ y que consisten en

[2] Indicar, en su caso, el tipo de datos: datos de la entidad, domicilio social, poderes para contratar, clasificaciones vigentes u objeto social

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

_____, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro a esta fecha.

☐ Aún no se encuentra inscrita, pero ha presentado solicitud de inscripción en el ROLECESP o en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y León, junto con toda la documentación preceptiva y no ha recibido requerimiento de subsanación[3].

✓ Que la empresa a la que represento emplea a:

(1) ☐ Menos de 50 trabajadores
(1) ☐ 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda):
(1) ☐ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
(1) ☐ Cumple, en su caso, las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

✓ Que la empresa a la que represento:

(1) ☐ Emplea a 50 o más trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad y su registro.
(1) ☐ Emplea a menos de 50 trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
(1) ☐ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

✓ Que, en el caso de empresas extranjeras, el licitador declara someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

Que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones impuestas por las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las personas con discapacidad.

[3] Deberá anexar acuse de recibo de dicha solicitud.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

ANEXO NÚMERO III

Expediente: A2026/006862

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación y su ponderación son los siguientes:

1- OFERTA ECONÓMICA: (85 PUNTOS)

Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta admitida y cero a la que coincida con el presupuesto de licitación, al resto aplicando la siguiente fórmula:

$$\mathrm{VOE_Z} = \sqrt{\frac{\mathrm{TP} - \mathrm{TO_Z}}{\mathrm{TP} - \mathrm{TO_M}}} * 85$$

Siendo:

VOEZ= VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA DEL LICITADOR Z

TP= TIPO DE LICITACIÓN= Presupuesto de Licitación, SIN IVA

TOZ = OFERTA ECONOMICA DEL LICITADOR DE LA OFERTA Z= Oferta Licitador Z, SIN IVA

TOM = OFERTA ECONOMICA MÁS BAJA= Oferta económica más baja, SIN IVA

La puntuación máxima para este criterio será de 85 PUNTOS.

2. MEJORAS FUNCIONALES O DE SEGURIDAD ADICIONALAES AL PPT (CALIDAD): (15 PUNTOS)

Se valorarán exclusivamente mejoras funcionales o de seguridad adicionales a las exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

• Certificación en ENS nivel alto (15 PUNTOS)

Si el licitador dispone de certificación en ENS nivel alto en vez de solo nivel medio según se exige en el PPT: 15 puntos

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

Junta de Castilla y León

ANEXO NÚMERO IV

Expediente: A2026/006862

OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Se considerará, en principio, anormalmente baja aquella oferta, considerada ésta en su conjunto, en este caso el precio como único factor en consideración, que se encuentre dentro de los límites y los parámetros objetivos establecidos a continuación:

A. Si concurre una empresa licitadora, la oferta que cumpla la condición siguiente:

Que la oferta económica sea un 20% más baja que el presupuesto de licitación. OEz<80%TP

B. Si concurren dos empresas licitadoras, la oferta que cumpla la condición siguiente:

Que la oferta económica sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

OEzmín< 80%*OEzmáx

C. Si concurren tres o más empresas licitadoras, la oferta que cumpla la condición siguiente:

Que las ofertas económicas sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las todas las ofertas presentadas.

OEz< 85%*OEmedia

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

ANEXO NÚMERO V

Expediente: A20226/006862

INFORMACIÓN ADICIONAL AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

Al efecto de la práctica de notificaciones a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León en relación con este procedimiento, deberá indicarse al menos una persona física y hasta un máximo de diez autorizada/s para recibir notificaciones en nombre del licitador (no se requiere que tenga la condición de apoderado):

NIF	País	Nombre	Apellidos	Correo electrónico

Después de la propuesta de adjudicación, el acceso a las notificaciones electrónicas que envíe el órgano de contratación se realizará mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.

El destinatario de las notificaciones electrónicas será la persona física o jurídica que tenga la condición de licitador y las personas físicas autorizadas a recibir notificaciones. El máximo de personas autorizadas será 10 y deberá cumplimentarse la información en el mismo fichero que se ha puesto su disposición en formato word. Se recomienda, para una mayor facilidad en el acceso a los avisos de notificaciones, que consignen direcciones de correo corporativo o de empresa a las que tengan acceso varias personas en vez de direcciones electrónicas personales. Una vez cumplimentado, la herramienta de presentación de ofertas exigirá su presentación en formato PDF.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

Junta de Castilla y León

ANEXO NÚMERO VI

Expediente: A20226/006862

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD), se facilita la siguiente información sobre protección de datos en materia de contratación administrativa del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Epígrafe	Información básica	Información adicional
"Responsable" (del tratamiento)	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León	INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN
		Teléfono: 983412034 Correo electrónico: administracion@itacyl.es
		Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. Correo electrónico: dpd.agr@jcyl.es
"Finalidad" (del tratamiento)	Tramitar procedimientos de contratación administrativa	La tramitación de la contratación pública en materias propias del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Los datos personales podrán ser tratados para fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos de acuerdo con lo establecido en los artículos 5.1 b) y 89.1 del RGPD.
		Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación: Orden CYT/27/2012, de 10 de enero.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Epígrafe	Información básica	Información adicional
"Legitimación" (del tratamiento)	Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos	Artículo 6.1.e) del RGPD cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Artículo 6.1.c) del RGPD cumplimiento de una obligación legal. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
		La aportación de los datos es requisito indispensable para realizar los trámites y ser adjudicatario de los contratos.
"Destinatarios" (de cesiones o transferencias)	No están previstas cesiones, salvo obligación legal.	Diarios oficiales. Plataforma de contratación del sector público. Plataforma Duero. Portal de transparencia
	No están previstas cesiones o transferencias a terceros países.	
"Derechos" (de las personas interesadas)	Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional	Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y revocación del consentimiento, en los términos de los artículos 15 a 23 del RGPD.
		Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable del tratamiento.
		Puede ejercer todos estos derechos ante el Delegado de Protección de Datos.
		Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en: www.agpd.es
	Interesado	Personas físicas, incluyendo los representantes de personas jurídicas.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento

Epígrafe	Información básica	Información adicional
"Procedencia" (de los datos)		Nombre y apellidos DNI/NIF Titulación Categoría profesional Experiencia laboral Domicilio Correo electrónico Firma electrónica Teléfono

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ
Fecha Firma: 21/10/2026 14:01:35 Fecha copia: 21/10/2026 14:01:45
Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Administración y Presupuestos ALBERTO VILLAGRA LASO (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN)
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=LFMMRWF6PF4DHA5B7UV0BJ para visualizar el documento